

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-066	처분요구일자	2021.08.23.
처 분 종 류	기관경고		
관 계 부 서	●●●(주)		
제 목	일반직 직원의 직능 등급 승급 부적정		

지 적 내 용

●●●(주)의 「인사규정」 제2조(정의)(2019.01.23. 제정)에 따르면 “승급1)”이라 함은 현재 직능 등급보다 상위 직능 등급을 부여하는 것을 말하며, 제정 당시부터 현재까지 조항의 변경이 없는 제26조(승급)에는 직원이 현재 직능 등급에서 3년 이상 근무하고 승급 제한 사유에 해당되지 않을 경우 상위 직능 등급으로 승급할 수 있다고 되어 있다.

직능 등급에 따른 보수에 관한 사항은 「보수규정」 [별표3 직급 및 직능 레벨에 따른 직능급 기준표]에 규정 되어 있다.

【표1】 별표3 중 “**㉠직, ㉡지원, ㉢㉣㉤㉥, ㉦ 직군**” 직능급 기준표

(단위 : 원, 월)

직급 직능레벨	바급	마급	라급	다급	나급	가급
L10	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
L9	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
L8	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
L7	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
L6	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
L5	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
L4	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
L3	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
L2	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
L1	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000

※ 직능레벨(L1~L10)은 근무 기간에 따라 3년 마다 상승됨. 다만, 현장 사업소 정규직 전환 직원의 경우 ●●●(주) 입사 시 기본급 등 급여 테이블에 따라 직능레벨이 근무 연수와 무관하게 부여되어 근무 기간과 정확히 일치하지 않음.

1) “승급”이라 함은 현재 직능 등급보다 상위 직능 등급을 부여하는 것을 말함

그런데 위 협약의 붙임 자료에는 현장사업소 직원뿐만 아니라 노동조합과 임금 협약의 직접적인 대상이 아닌 일반직³⁾ 직원도 임금 협약 대상의 3개 그룹 분류에 포함되어 있으며, 그 분류에 있어서도 현장사업소 직원과 같이 근속 기간 8년 이상, 3년 이상, 3년 미만과 같은 동일한 분류 기준을 적용하지 않은 채 근무 경력이 상대적으로 부족함에도 직능 등급 승급 시기에 혜택이 주어지는 그룹인 1그룹과 2그룹으로 배정하였다.

(근속 기간 산정 기준 : 2019.12.31. 현재)

부서 또는 성명			분류 기준 (공항 근무 기간)	직능그룹	비고
▮▮▮직, ▮▮▮직, ▮▮▮직, ▮▮▮직, ▮▮▮직 (현장사업소)			8년 이상인 자	1그룹	근속 기간에 따라 분류한 후 직능 등급 시기 차등 적용
			3년 이상인 자	2그룹	
			3년 미만인 자	3그룹	
일반직	▮▮▮팀	AAA	2년 2개월	1그룹	전체 15명 중 13명이 8년 이상 근속하지 않았음에도 1그룹으로 분류 (원칙적으로 3그룹에 해당)
		BBB	9개월		
	◆◆◆팀	CCC	10개월		
		DDD	8개월		
	●●●팀	EEE	10개월		
	○○○팀	FFF	9개월		
		GGG	19년 1개월		
		HHH	9개월		
		III	16년 8개월		
	●●●그룹	JJJ	9개월		
		KKK	9개월		
		LLL	8개월		
	◎◎◎팀	MMM	9개월		
	◇◇◇팀	NNN	8개월		
	◆◆◆팀	OOO	10개월		
◆◆◆팀	PPP	2년 3개월	2그룹	전체 7명이 3년	
●●●팀	QQQ	2년			

3) 일반직 직원 : 현장 사업소를 제외한 ●●●그룹, □□□그룹, ■■■그룹, △△△그룹 등의 직원으로 “2019년도 임금 협약”에는 ‘보사 지원부서 직원’이라고 명시

		RRR	5개월		이상 근속하지 않았음에도 2그룹으로 분류 (원칙적으로 3그룹에 해당)
	■ ■ ■ 팀	SSS	10개월		
	◎ ◎ ◎ 팀	TTT	5개월		
	○ ○ ○ 팀	UUU	1개월		
		VVV	1개월		

●●●(주)의 보수규정에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 정한 「보수규정 시행세칙」⁴⁾의 [별표1 직능급 특례 운영 기준]에는 “2019년도 임금 협약”에 따른 직능 그룹의 승급 시기를 아래 표와 같이 명시하고 있다.

【표3】 직능 그룹별 승급 시기

구분	승급 시기	비고
1그룹	2020.01.01.	
2그룹	2021.01.01.	
3그룹	2022.01.01.	

【표3】에 따라 ●●●(주)는 1그룹 및 2그룹에 해당하는 직원의 승급을 각각 2020.01.01.과 2021.01.01.에 진행하였다. 다만, 일반직 직원 중 2그룹에 속하는 자에 대해서는 근속 기간이 3년이 경과되지 않아 「인사규정」 제26조에 위배 된다고 판단하여 아직까지 승급을 진행하지 않고 있다.

그러나 일반직 직원 중 1그룹에 속하는 자도 2그룹과 마찬가지로 「인사규정」 제26조에 따라 근속 기간이 3년이 경과되지 않았으므로 원칙적으로 상위 등급의 직능 레벨로 승급할 수가 없었음에도 ●●●(주)는 2020.01.01.자로 승급을 진행하였다.

※ 일반직 1그룹 직원 중 근속 기간이 3년 미만인자는 L1 직능 레벨에 해당되며, “2019년도 임금 협약”에 1그룹으로 포함되지 않았다면 「인사규정」 제26조 및 「보수규정 시행세칙」에 따라 2022.01.01.자로 L2 직능 등급으로 승급해야 함.

4) 보수규정 시행세칙 : 2021.02.04. 제정

이렇듯 ○○○(주)는 “2019년도 임금 협약”시 근속 기간이 부족함에도 부당하게 일반직 직원의 직능 등급 승급 시기를 앞당기는 협약을 체결하였으며, 「인사규정」 제26조에 따라 일반직 직원을 상위 직능 등급으로 승급시킬 수 없었음에도 1그룹에 포함된 직원의 승급(L1→ L2)을 단행하였고 직능급을 초과 지급함으로써 경영상 손해를 초래하였다.

【표4】 일반직 직원 1그룹 대상자 승급 부적정에 따른 직능급 추가 지급 내역

(산정 기준 : 2021.06.30., 단위 : 원)

소속부서	성명	직급	직능급 추가 지급 내역					연동수당 수당추가 지급금액 (야간, 연장, 휴일 등)	소계 (직능급+ 수당)	비고 (퇴사일)
			임협 산정금액 (A)	인사규정 산정금액 (B)	추가 지급금액 (C=A-B)	개월 수 (D)	합계금액 (C×D)			
퇴사	A	라급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	2020.02.17
■■■팀	B	바급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	
◆◆◆팀	C	바급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	
◆◆◆팀	D	마급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	
●●●팀	E	라급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	
○○○팀	F	바급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	
■■■팀	H	마급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	
●●●그룹	J	바급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	
퇴사	K	마급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	2020.12.18
●●●그룹	L	라급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	
○○○팀	M	바급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	
퇴사	N	마급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	2020.05.31
◆◆◆팀	O	바급	000,000	000,000	000,000	x	000,000	000,000	000,000	
총 합계							000,000	000,000	000,000	

※ 자료제공 : ○○○(주)

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 노사 합의의 취지를 고려하여 감사 결과를 도출하여 줄 것을 요청하였으며, 최종적으로 감사 결과를 수용하여 처리하겠다고 답변하였다.

그러면서도 “2019년 임금 협약” 체결 시 회사 설립 후 일반직 직원들의

노고와 보수 수준 등의 고려가 필요하다는 노동조합 측 대표 의견 제시에 따라 노사 합의로 【표2】와 같이 처리하였으며, 임금협약은 노사 간 합의 사항으로 보수규정의 상향을 통한 근로조건 향상이 가능한 부분이라고 판단하였다는 의견을 제시하였다.

한편 ○○○(주)는 일반직 1그룹에 해당하는 인원 중 3년 미만에 해당하는 자의 승급은 당시 「인사규정」에 부합하지 않으나 임금 협약은 인사 및 보수 규정을 상회하는 노사 간의 협약 사항으로 노사 합의가 가능한 영역이라고 판단하였으며, 2그룹에 속한 인원 에 대해서는 보수규정에까지 적용되지 않아 후속 승급 절차가 진행되지 못하였다는 모순적인 답변 또한 추가로 제시하였다.

그러나 감사 지적사항은 “2019년 임금 협약”이 노사 간 합의 사항이기는 하나 협약의 당사자가 아닌 비조합원인 일반직 직원의 승급이 「인사규정」 제26조를 위반하여 부적정하게 이루어졌다는 사항으로 ○○○(주)에서 제시한 의견 및 답변을 정당한 인사관리 업무처리였다고 인정하기는 어렵다.

조치할 사항

○○○(주) 사장은 직원의 직능 등급 승급 시 「인사규정」 제26조를 위반한 【표2】와 같은 사례가 재발되지 않도록 인사관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (기관경고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략